

1500313-52.2022.8.26.0603
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha
Comarca: Birigui
Foro: Foro de Birigui
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 11/10/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEX VINÍCIUS NASCIMENTO PIVETA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

V I S T O S.

ALEX VINÍCIUS NASCIMENTO PIVETA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Birigui
Foro de Birigui
2ª Vara Criminal
Rua Faustino Segura nº 214, Birigui - SP - cep 16200-370
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500313-52.2022.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500313-52.2022.8.26.0603
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEX VINÍCIUS NASCIMENTO PIVETA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

V I S T O S.

ALEX VINÍCIUS NASCIMENTO PIVETA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta de 18h30min, na Rua Francisco Garcia Vera, nº 508, Bairro Quemil, nesta cidade e Comarca de Birigui, trazia consigo e tinha em depósito, 29,9g de cocaína, distribuídos em 35 porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi devidamente citado, apresentando defesa prévia às fls. 140/145. A denúncia foi recebida às fls. 149/151.

Ratificada a decisão que recebera a denúncia, procedeu-se à instrução, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas da acusação, interrogando-se, posteriormente, o réu (fls. 171/172).

Em alegações finais apresentadas oralmente, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da acusação e consequente condenação do réu nos termos da denúncia ofertada.

A defesa, a seu turno, requereu a improcedência da ação e a consequente absolvição do réu em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; a aplicação da detração penal; a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, bem como a concessão do direito de que o réu recorra em liberdade (fls. 175/183).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido deduzido na presente ação penal é procedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Encerrada a instrução processual penal, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de fls. 02/04, auto de exibição e apreensão de fl. 15, laudo de constatação prévia de entorpecente de fl. 18, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 84/86, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

A autoria, da mesma forma, é certa. Vejamos.

Interrogado em Juízo, Alex Vinícius negou a prática do tráfico. Relatou que, no dia dos fatos, saiu do trabalho e dirigiu-se até o local em que foi preso para comprar drogas, eis que era usuário de entorpecentes, ocasião em que adquiriu 03 (três) “pinos” de cocaína. O réu esclareceu que possuía R\$ 50,00 e que as referidas porções custavam R\$ 30,00, acrescentando que o traficante não possuía troco e pediu para que aguardasse no local, momento em que foi abordado pelos policiais militares.

O interrogando declarou não ter dispensado qualquer recipiente contendo drogas, afirmando que os policiais não encontraram nada atrás da mureta e sim no terreno em frente ao local que estava. Negou ser capaz de informar precisamente o local onde os demais entorpecentes foram localizados, vez que estava na companhia de um terceiro policial que averiguou seu aparelho celular.

Por sua vez, o policial militar Elvis Pereira relatou que estava em patrulhamento pela região, conhecida como ponto de tráfico de drogas, quando visualizou Alex Vinícius, sozinho, em um terreno baldio. Segundo a testemunha, ao perceber a presença da viatura, o réu dispensou um recipiente branco atrás de uma mureta em que estava escorado. Ao realizar a abordagem, localizou em um dos bolsos do acusado

03 "microtubos" de cocaína na coloração rosa, os quais o réu alegou serem para uso pessoal.

Em seguida, ao realizar busca pelo local, o depoente encontrou o pote dispensado pelo acusado, contendo 32 "microtubos" idênticos aos encontrados no bolso da bermuda de Alex. Indagado, o depoente negou conhecer o réu dos meios policiais, tendo apenas recebido diversas denúncias quanto à prática do tráfico de drogas naquela área. Além das drogas, também apreendeu um aparelho celular do réu.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha da acusação Fernando Nunes Martins, policial militar.

Pois bem. Conforme sobressai do conjunto probatório, não restam dúvidas que Alex Vinícius tinha em depósito as substâncias entorpecentes para fins mercantis. No caso vertente, têm-se os depoimentos uníssonos dos policiais militares, que fizeram suas declarações com convicção narrando os fatos de forma veemente. Referidos depoimentos, cabe ressaltar, têm valor probatório idêntico àquele prestado por outras pessoas, notadamente se em sintonia com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos.

É ilustrativo o escólio jurisprudencial adiante colacionado, do Tribunal de Justiça de São Paulo: "PROVA – Testemunha – Policial – Revestindo-se de inquestionável eficácia o depoimento de servidores policiais, não se pode desqualificá-lo por emanar de agente estatal incumbido da repressão penal, circunstância que não afeta positiva ou negativamente o valor de sua palavra – Recurso não provido." (Apelação Criminal n. 990.08.040006-1 – Limeira – 16ª Câmara de Direito Criminal – Relator: Newton Neves – 10.02.09 – V.U. – Voto n. 6224).

Sendo ainda entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal: "É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (...) STJ - HC 76.557-RJ 2ª T., rel Carlos Velloso, 04.08.1998.

Saliente-se que, para fins de reconhecimento do delito, desnecessária a comprovação da venda efetiva do entorpecente. A quantidade e a forma de acondicionamento são suficientes para a conclusão de existência de crime de tráfico de entorpecente. Nesse entendimento, para a configuração do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, basta o ato de "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", não se exigindo o ato de mercancia.

No mesmo sentido é o entendimento Jurisprudencial: "Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda. Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de vendada substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo". (TJ-SP - APL: 00666514620128260114 SP 0066651-46.2012.8.26.0114, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/01/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2014).

Nesse raciocínio, importante mencionar as circunstâncias da apreensão, fundamentais a atestar a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos. De fato, a quantidade de entorpecente (aproximadamente 29,9g) e a forma de acondicionamento (trinta e cinco porções), bem como o fato de tratar-se de local conhecido como ponto de drogas, evidenciam o destino mercantil das substâncias entorpecentes

encontradas.

Nesse raciocínio, incabível a desclassificação da imputação para o delito de porte de drogas para consumo próprio, pois as circunstâncias demonstram a finalidade mercantil dos entorpecentes, conforme acima mencionado.

Comprovadas, portanto, a materialidade e autoria delitiva, um decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo, pois à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei de Drogas, observo que o réu ostenta maus antecedentes (Processos nº 0000313-73.2015.8.26.0603 e 007202-69.2015.8.26.0077 – fls. 48/52), razão pela qual fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes a serem sopesadas. Contudo, não se pode ignorar que o réu é reincidente (Processo nº 0009056-35.2014.8.26.0077 – fls. 48/52). Assim, agravo a reprimenda em 1/6, perfazendo 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto o réu é reincidente específico, razão pela qual torno definitivas as penas em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em razão da natureza hedionda do delito de tráfico de entorpecente, e das circunstâncias judiciais desfavoráveis supracitadas, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por incompatibilidade lógica.

O réu não poderá recorrer em liberdade e deverá permanecer recolhido na prisão em que se encontra, porquanto persistem os motivos que deram ensejo à sua prisão cautelar. De mais a mais, tal medida também se mostra recomendável, à vista da gravidade dos delitos praticados. Por fim, o réu permaneceu preso durante todo o processo, persistindo os motivos de sua custódia cautelar.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido por meio da presente ação penal para CONDENAR ALEX VINÍCIUS NASCIMENTO PIVETA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, ante a ausência de provas de que o acusado possua boas condições financeiras.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado e o réu não poderá recorrer em liberdade. Expeça-se mandado de prisão e recomende-se o réu na prisão a qual se encontra.

Anoto que eventual detração da pena deverá ser deduzido perante o juízo da execução penal à míngua de maiores informações.

Inexistindo demonstração da procedência lícita do aparelho celular apreendido (fls. 15), conclui-se que se trata de produto do tráfico de entorpecentes, razão pela qual decreto o perdimento em favor da União, com fundamento no artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, e 63 da Lei nº 11.343/06.

Atento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,

após 90 (noventa) dias contados da publicação da sentença, torne os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva". Condene o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, o disposto no art. 98 e seguintes do CPC, sendo que eventual detração penal deverá ser postulada perante o juízo da execução penal.

Transitada em julgado a presente decisão, comunique-se a Justiça Eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da CF.

P.R.I.

Birigui, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA